

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 62/2535

พนักงานอัยการ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

โจทก์

นาย อำนาจ อำไพ

จำเลย

ป.อ. มาตรา 329

ก่อนเกิดเหตุได้มีผู้บริจาคเงินให้โรงเรียนซึ่งผู้เสียหายเป็นครูใหญ่จำนวนหนึ่ง ผู้เสียหายลงจำนวนเงินไว้ในบัญชีรับบริจาคน้อยกว่าตามที่รับบริจาคมาทั้งไม่มีบัญชีแสดงว่าได้ใช้จ่ายเป็นค่าอะไรจำนวนเท่าใด ไม่เคยทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายของโรงเรียนให้คณะกรรมการศึกษาของโรงเรียนทราบเหมือนครูใหญ่คนก่อน ๆ การกระทำของผู้เสียหายดังกล่าวย่อมทำให้จำเลยซึ่งเป็นกรรมการศึกษาของโรงเรียนเข้าใจไปได้ว่าผู้เสียหายไม่สุจริต การที่จำเลยกล่าวถ้อยคำต่อบุคคลที่สามในทำนองที่ว่าผู้เสียหายทุจริตว่าเบียดบังเอาเงินของโรงเรียนไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ไม่ทำการพัฒนาโรงเรียน จึงเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริต ดิชมผู้เสียหายด้วยความเป็นธรรม อันเป็นวิสัยของจำเลยในฐานะกรรมการศึกษาของโรงเรียนย่อมกระทำได้ การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2531 เวลากลางวันจำเลยได้ใส่ความนาย โสภณ อุปริพุทธิกุล ครูใหญ่โรงเรียนวัดสมุทรารามผู้เสียหาย ต่อนายสุวรรณ เรืองศรี ด้วยการพูดว่า "นายโสภณครูใหญ่"ไม่ดีหลายอย่าง กินเงินโรงเรียนแล้วยังไม่พัฒนา

โรงเรียน" และใส่ความผู้เสียหายต่อนางบัวแย้ม ชันธิชัย ด้วยการพูดว่า "ต้องการ
จะเอาครูใหญ่ออกจากโรงเรียน เนื่องจากนายโสภณ อุประพิทุธิกุล ครูใหญ่โรงเรียนวัด
สมุทธารามโกงเงินของโรงเรียนที่ชาวบ้านบริจาคช่วยเหลือให้กับทางโรงเรียนวัด
สมุทธาราม ครูใหญ่โรงเรียนวัดสมุทธารามเป็นคนขี้โกง โกงเงินโรงเรียนไม่ว่ารายได้
ใด ๆ ของโรงเรียน นายโสภณจะโกงหมดทุกเรื่อง" โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้เสีย
หายเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
326, 91

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 326, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่
6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 การกระทำของจำเลยเป็นความผิด 2 กรรม ให้เรียงกระทง
ลงโทษจำคุกกระทงละ 6 เดือน และปรับ 1,500 บาท รวมจำคุก 1 ปี และปรับ
3,000 บาท จำเลยไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนและสภาพความผิดไม่ร้ายแรงนัก
เห็นสมควรให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56
ไม่ชำระค่าปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงได้ความว่าก่อนจำเลยกล่าว
ถ้อยคำตามฟ้องต่อนายสุวรรณและนางบัวแย้ม นั้นได้มีผู้บริจาคเงินให้โรงเรียนวัด
สมุทธาราม เป็นเงินจำนวน 4,000 บาทแต่ผู้เสียหาย ซึ่งเป็นครูใหญ่ลงไว้ในบัญชีรับ

บริจาคเพียง 1,500 บาททั้งไม่มีบัญชีแสดงว่าได้ใช้จ่ายไปเป็นค่าอะไร จำนวนเท่าใด และผู้เสียหายก็ไม่เคยทำบัญชีแสดงรายรับ รายจ่ายของโรงเรียนให้คณะกรรมการ ศึกษาของโรงเรียนได้ทราบเหมือนครูใหญ่คนก่อน ๆ เห็นว่าการกระทำของผู้เสียหาย ดังกล่าวย่อมทำให้จำเลยซึ่งเป็นกรรมการศึกษาของโรงเรียนเข้าใจได้ว่าผู้เสียหาย ไม่สุจริต การที่จำเลยกล่าวแก่บุคคลที่สามตามฟ้อง จึงเป็นการแสดงความคิดเห็น โดยสุจริต ดิชมผู้เสียหายด้วยความเป็นธรรม อันเป็นวิสัยของจำเลยในฐานะ กรรมการการศึกษาของโรงเรียนย่อมกระทำได้ การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความ ผิดตามฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาลงโทษจำเลยศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์.

(อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-เพ็ง เพ็งนิตี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ